

Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão **5/2/2025**

Cautelares em Procedimentos de Contratação – **Referendo e Julgamento**

M-002: TC-023331.989.24-4.
Representante: Marco Antonio Pinto Soares Junior
Representada: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.
Responsável: Jony M.R. Santos, Secretário Municipal de Gestão Pública
Assunto: Edital para Credenciamento nº 1/2024 da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, cujo objeto é credenciar pessoas físicas para a prestação de serviços de leiloeiro oficial, em escala de revezamento, dispondo e não dispondo de pátio.
Valor Total Estimado: Nada consta.
Advogados cadastrados no e-TCESP: Dalciani Felizardo (OAB/SP 299.287).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. EDITAL PARA CREDENCIAMENTO. PUBLICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. REGULAMENTO LOCAL DO CREDENCIAMENTO. ENCERRAMENTO DO PERÍODO PARA CREDENCIAMENTO. ART 79, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI 14133/2021. CRITÉRIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDA. FORMA PRESENCIAL DO PROCEDIMENTO. PRAZO PARA ATENDIMENTO DA CONVOCAÇÃO PELO CREDENCIADO. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Relatório

Trata-se de representação intentada por Marco Antonio Pinto Soares Junior contra o Edital para Credenciamento nº 1/2024 da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, cujo objeto é credenciar pessoas físicas para a prestação de serviços de leiloeiro oficial, em escala de revezamento, dispondo e não dispondo de pátio.

Numa apertada síntese, insurgiu-se o Representante contra o seguinte:

(a) não publicação do edital no Portal Nacional de Contratações Públicas;

- (b) inexistência de regulamento local para o credenciamento;
- (c) não permissão do cadastramento permanente, haja vista a abertura de envelopes marcada para 18/11/2024;
- (d) inexistência de critérios objetivos de distribuição da demanda;
- (e) utilização da forma presencial não motivada;
- (f) falta de razoabilidade no exíguo prazo de convocação de 24 (vinte e quatro) horas para firmar contrato.

É nesses termos que requereu a sustação cautelar do procedimento e a retificação do ato convocatório.

Por decisão publicada no DOE-TCESP de 21/11/2024, foi requisitada cópia do edital para o exame nos termos dos arts. 170, § 4º, e 171, §§ 1º e 3º da Lei Federal nº 14.133/21, bem como foi determinada a sustação cautelar do procedimento e fixado prazo de 10 dias úteis para cumprimento e apresentação de justificativas e esclarecimentos.

A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes apresentou peça de defesa junto a documentos correlatos.

Sobre a não publicação do edital no Portal Nacional de Contratações Públicas, sustentou que o art. 78 da Lei de Licitações define o credenciamento como procedimento auxiliar e não licitação em si, e que o art. 74 dispõe que os objetos contratados por credenciamento serão elaborados como inexigibilidade de licitação.

De qualquer forma, declarou que em nome da publicidade e da transparência irá, em nova publicação, encaminhar o edital e demais documentos ao Portal.

Aduziu que a modalidade de credenciamento é regulamentada no Município pelo Decreto Municipal nº 22.507/24 e que o Representante se equivoca quando afirma que não há regulamento local.

Afirmou considerar pertinente o apontamento sobre a não permissão do cadastramento permanente e que procederá à correção em novo edital.

Alegou que a demanda será distribuída por sorteio, conforme o item 6 do instrumento convocatório, e que tal forma está prevista no art. 4º do Decreto Municipal nº 22.507/24.

Defendeu que a lei não veda a forma presencial, desde que justificada. E esclareceu que a forma escolhida foi a identificada como a mais prática administrativamente, sem afetar a transparência e o interesse público, afirmando que a participação física não é obrigatória.

Disse ainda entender como não pertinente a queixa de que seria exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para firmar contrato, porque nenhuma empresa do ramo apontou tal exigência como restritiva e porque já foram recebidas dezenas de envelopes. Acresceu que o prazo é comum e que o Representante não traz qualquer apontamento que demonstre o contrário.

A Assessoria Técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela procedência parcial.

É o relato do necessário.

npg

Voto

TC-023331.989.24-4

Preliminarmente, submeto ao referendo deste e. Plenário decisão em que foi determinada a sustação cautelar do Edital para Credenciamento nº 1/2024 da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, cujo objeto é credenciar pessoas físicas para a prestação de serviços de leiloeiro oficial, em escala de revezamento, dispondo e não dispondo de pátio.

No mérito, a representação procede parcialmente.

Sobre a não publicação do edital de credenciamento no Portal Nacional de Contratações Públicas, a própria Administração admite esse fato sob o amparo de justificativa não aceitável, de que os procedimentos auxiliares das licitações do art. 78¹ da Lei 14.133/2021 não seriam atingidos pela publicidade estabelecida no art. 54² daquele Diploma Legal.

Não aceitável a justificativa porque o postulado da publicidade deve ser interpretado de forma ampla e não restrita, porquanto decorre do “caput” do art. 37 da Carta de 1988, de sorte que mesmo os editais de procedimentos para a prática dos atos do art. 78 da Lei 14.133/2024 devem seguir a publicidade definida pelo art. 54 do mesmo Diploma Legal.

Na republicação do edital, portanto, deverá a Administração observar o art. 54 da Lei 14.133/2021.

¹ “Art. 78 - São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta Lei:

I - credenciamento;

II - pré-qualificação;

III - procedimento de manifestação de interesse;

IV - sistema de registro de preços;

V - registro cadastral.

[...]”

² “Art. 54 - A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).”

Aliás, a própria Administração declarou concordar com a medida.

Não procede, entretanto, a impugnação que suscitou a inexistência de regulamento local, na medida em que a Administração trouxe aos autos e demonstrou a existência do Decreto Municipal nº 22.507, de 5/2/2024, que *“regulamenta o artigo 79 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o credenciamento, no âmbito da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional”*.

Em relação ao encerramento do período para credenciamento na sessão pública de abertura dos envelopes que estava designada para a data de 18/11/2024, o que até mesmo motivou a decisão de sustação cautelar, a própria Administração aquiesceu com a impugnação e admitiu o vício.

É que esse termo final ao período para credenciamento se revela incompatível com o art. 79, parágrafo único, I, da Lei 14.133/2021, cujo dispositivo estabelece que o edital de chamamento deve estar à disposição do público *“de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados”*.

Deverá a Administração, pois, corrigir o ato convocatório para amoldá-lo ao que dispõe o art. 79, parágrafo único, I, da Lei 14.133/2021.

De outro lado, não há retificação a ser determinada em sede de análise prévia de edital quanto à queixa que suscita a não existência de critérios objetivos para distribuição da demanda, nos moldes do que dispõe o item 6 do edital de credenciamento:

“6) DA REALIZAÇÃO DO SORTEIO COM FORMAÇÃO DE ROL DE CREDENCIADOS **6.1.** Uma vez publicada a lista de Leiloeiros Habilitados, observados os prazos para eventuais recursos, será comunicada aos credenciados a data, horário e local de realização do sorteio público para a formação da ordem do Rol de Credenciados. **6.1.1.** O Rol de Credenciados supramencionado será composto por 2 (duas) listas distintas e em ordens também distintas: a) a de Leiloeiros Públicos Oficiais com disponibilidade de Pátio(s) no Município de Mogi das Cruzes; e b) a de Leiloeiros Públicos Oficiais sem disponibilidade de Pátio(s); **6.1.2.** Os Leiloeiros poderão optar por solicitar seu

credenciamento nas duas listas. 6.2. O sorteio será realizado de maneira presencial, e acontecerá independentemente da presença dos Leiloeiros, que estarão livres para participar de todas as etapas. 6.3 Após o sorteio, o Agente de Contratação publicará, no Diário Oficial, o resultado preliminar, que conterá a identificação dos(as) leiloeiros(as) e a ordem de designação.”

Primeiramente, a cláusula editalícia está alinhada ao que dispõe o art. 4º do Decreto Municipal nº 22.507/2024, que regulamenta o credenciamento no âmbito do Município de Mogi Das Cruzes:

“Art. 4º Na hipótese de contratação paralela e não excludente, caso não se pretenda a convocação, ao mesmo tempo, de todos os credenciados para a execução do serviço ou fornecimento do bem, o edital deverá prever os critérios objetivos de distribuição da demanda por intermédio da convocação dos credenciados por ordem de inscrição ou sorteio. § 1º Será considerado o dia da inscrição aquele em que todos os documentos exigidos no edital forem apresentados na sua completude e regularidade. § 2º O sorteio de que trata o caput será realizado em sessão pública, e o comparecimento do credenciado à sessão é facultativo. § 3º A Administração definirá no edital o valor da contratação, que será o mesmo para todos os credenciados.”
(sublinhado acrescido)

Sob outro aspecto, filio-me à Assessoria Técnica deste Tribunal quando pondera que, no caso específico destes autos, “*não me parece desarrazoado que a ordem de contratação seja estabelecida por meio do sorteio, vez que não exclui credenciados, tampouco a rotatividade na execução dos serviços, o que é uma característica essencial do credenciamento*”.

De qualquer modo, considerando a determinação para que a Administração garanta o cadastramento permanente de novos interessados nos termos do que é estabelecido pelo art. 79, parágrafo único, I, da Lei 14.133/2021, é de rigor uma revisão e retificação do item 6 do edital para o fim de garantir o ingresso de eventuais novos credenciados no rol de que trata esta cláusula editalícia, destinado a oficializar a distribuição da demanda.

Sobre o emprego da forma presencial neste procedimento, em detrimento da forma eletrônica, penso que o Representante não trouxe razões em conformidade com a natureza do caso em questão, já que tratou do tema sob

o enfoque de uma licitação propriamente dita, onde há uma disputa de preços numa dada sessão pública, o que não ocorrerá no presente caso.

Tenho que, especificamente neste caso, onde haverá somente atos de credenciamento em procedimento que respeitará o caráter de permanência do art. 79, parágrafo único, I, da Lei 14.133/2021 (*"[...] de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados"*), e onde há extenso rol de documentos de habilitação a serem apresentados por todos os interessados nos moldes dos item 3 do edital, são plausíveis e aceitáveis as justificativas aqui apresentadas pela Administração para sustentar sua opção em adotar a forma presencial, de sorte que não há correção a ser determinada quanto a esse aspecto.

Por fim, há a queixa que recaiu sobre o item 8.1³ do edital, especificamente no que diz respeito ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que o credenciado tome conhecimento de processo administrativo de alienação de bens móveis, bem como da relação dos bens que serão vendidos, e assine o contrato.

De início, observo que tal disposição não diz respeito ao ato de credenciamento em si, mas ao atendimento do credenciado à sua convocação, de sorte que por tal premissa a representação deveria ter articulado as razões pelas quais entende tal prazo como insuficiente, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não obstante, também observo que a Administração, do mesmo modo, não apresentou as razões pelas quais entende necessário o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para atendimento.

³ "8.1. De acordo com a oportunidade e conveniência do Município, os Leiloeiros Oficiais serão chamados, pelos meios oficiais, e ocasionalmente por meio eletrônico, por ordem de classificação, para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, tomar conhecimento de Processo Administrativo de Alienação de Bens Móveis, bem como da relação dos bens que serão vendidos e assinar o Contrato (Anexo VI), sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital."

Nesse contexto, portanto, ao arbitrar a presente questão, entendo deve o item 8.1 do edital ser reformado para incorporar o que prevê o § 1º do art. 90 da Lei 14.133/2021, no sentido de que *“o prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração”*.

Assim será determinado na parte dispositiva da presente decisão.

E quanto ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas propriamente dito, tendo em conta o levantamento feito pelo Ministério Público de Contas⁴ aqui reproduzido em nota de rodapé, mas também levando em consideração que há a demanda pelo atendimento pleno e integral dos objetivos da contratação de um credenciado, consigno **recomendação à Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes** para que avalie a pertinência de alongar o prazo para atendimento da convocação.

Ante o exposto, voto pela **procedência parcial** da representação, com **determinação à Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes** para que:

(i) proceda correções no ato convocatório para amoldá-lo ao que dispõe o art. 79, parágrafo único, I, da Lei 14.133/2021;

(ii) retifique o item 6 do edital a fim de garantir o ingresso de eventuais novos credenciados no rol de que trata esta cláusula editalícia, destinado a oficializar a distribuição da demanda; e

(iii) retifique o item 8.1 do edital para incorporar o que prevê o § 1º do art. 90 da Lei 14.133/2021 - *“o prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma)*

⁴ “Sobre o tema, apenas como referência, oportuno destacar que, em consulta a outros editais de Chamamento para credenciamento de leiloeiros oficiais promovidos pela Administração Pública, é possível notar a concessão de prazos superiores ao previsto no presente edital, a exemplo do Edital de Credenciamento nº 01/2024 do IPREM São Paulo (5 dias úteis) [omitida nota de rodapé], do Edital de Credenciamento de Leiloeiro nº 01/2024 do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos [omitida nota de rodapé], entre outros.”

vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração” -.

A Administração deverá republicar o edital retificado com observância ao que estabelecem os arts. 54 e 55, § 1º, da Lei 14.133/2021, cessando-se desde já os efeitos da medida cautelar inicialmente decretada.

Acolhido este entendimento pelo e. Plenário, deverá ser intimada a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, na forma regimental.